

MAD POP 프로젝트 투트랙 계약 구조 제안

수신: MADVERSE 및 관련 중국 측 담당자

발신: Korean Project Team

일자: 2026년 5월 28일

제목: MAD POP 프로젝트의 계약 구조 명확화를 위한 제안

MADVERSE 팀께,

MAD POP 프로젝트에 대한 제안과 관련 자료를 공유해 주셔서 감사합니다. 한국 측은 본 프로젝트가 AI 음악, 버추얼 아티스트, 디지털 휴먼 콘서트, 음악 커뮤니티, IP 확장 및 장기 자본시장 가능성을 포함하는 중요한 협력 기회라고 이해하고 있습니다.

한국 측은 프로젝트의 실행 가능성과 양측의 권리 보호를 높이기 위해, 본 프로젝트를 하나의 포괄적 합자계약서가 아니라 아래의 연동 문서 구조로 진행할 것을 제안합니다.

Master Term Sheet

- └ Agreement A: Creative Director / Executive Producer / New IP Development Agreement
- └ Agreement B: SAGONG EE H0 Limited IP License Agreement
- └ Equity / Option Side Letter

이 구조는 프로젝트 규모를 줄이기 위한 것이 아닙니다. 오히려 각 자산과 역할의 법적 성격을 명확히 하여, 프로젝트를 더 빠르고 안정적으로 실행하기 위한 구조입니다.

1. 구조 변경의 이유

본 프로젝트에는 성격이 다른 세 가지 요소가 함께 포함되어 있습니다.

요소	권리 또는 역할	적합한 문서
김형석의 창작 참여	창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독, 신규 IP 개발	Agreement A
사공이호 IP	제한적 사용권, 승인권, 품질관리, 사용료, 러닝 로열티	Agreement B
장기 성공 인센티브	30% 지분 또는 30% 지분 옵션	Equity / Option Side Letter

이 세 요소는 하나의 프로젝트에 연결되어 있지만, 권리자, 지급 주체, 책임 범위, 세무 처리 및 종료 효과가 서로 다릅니다. 따라서 각 요소를 별도 문서로 분리하되, Master Term Sheet로 하나의 프로젝트 패키지로 묶는 구조가 가장 명확합니다.

2. 당사자 명확화

계약상 당사자는 브랜드명이나 프로젝트명이 아니라 실제 법인이어야 합니다. 따라서 MADVERSE, MAD POP 또는 기타 명칭이 계약서에 사용되는 경우, 해당 명칭을 보유하거나 운영하는 실제 법인과 그 대표권을 먼저 확인해야 합니다.

한국 측은 다음 정보를 요청드립니다.

- 중국 측 지정 계약법인의 법인명, 설립지, 등록번호, 주소.
- 권한 있는 대표자의 성명, 직위, 대표권 증빙.
- MADVERSE 및 MAD POP 명칭의 보유 또는 사용권 관계.
- 프로젝트 회사와 지분 또는 옵션 대상 회사의 법인정보.

5. 지분 또는 옵션 대상 회사의 현재 및 완전희석 기준 cap table.

3. 제안하는 계약 패키지

3.1 Agreement A

Agreement A는 김형석의 창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독 및 신규 IP 개발 역할을 다룹니다. 계약 당사자는 중국 측 지정 계약법인과 [KHS 크리에이티브 회사명]입니다.

김형석은 핵심 창작자로 표시될 수 있으나, 별도 서면 합의가 없는 한 개인보증, 무제한 손해배상, 상장 보증, 시장 성과 보증 또는 제3자 권리 보증을 부담하지 않습니다.

3.2 Agreement B

Agreement B는 노느니가 보유하거나 관리하는 사공이호 IP의 제한적 사용권을 다룹니다. 계약 당사자는 중국 측 지정 계약법인과 [노느니 법인정보]입니다.

사공이호 원천 IP의 소유권은 이전되지 않습니다. 중국 측은 합의된 지역, 기간, 프로젝트 및 승인 자료 범위 안에서만 사용권을 취득합니다.

3.3 Equity / Option Side Letter

Equity / Option Side Letter는 김형석의 장기 창작 기여에 대한 성공 인센티브로서 [KHS Holder 법인명]이 30% 지분 또는 30% 지분 옵션을 취득하는 구조를 정합니다.

해당 지분 또는 옵션은 노느니에 부여되지 않습니다. 노느니는 사공이호 IP 권리자로서 라이선스 피와 러닝 로열티를 수령하는 역할에 한정됩니다.

4. 지급 및 비용 처리

계약 A의 크리에이티브 피와 계약 B의 라이선스 피 및 러닝 로열티는 프로젝트 투자금, 운영비, 주주대여금, 비용상환금, 상장비용 또는 출자금으로 취급되지 않습니다.

중국 측은 프로젝트 손실, 투자유치 지연, 상장 지연, 규제 이슈, 시장성과 부진 또는 운영비 초과를 이유로 이미 지급했거나 지급기한이 도래한 금액의 환급, 상계 또는 회수를 요구할 수 없습니다.

5. IP 계약 보호장치

사공이호 IP는 지금 단계에서 상세 사용처를 확정하기보다, 계약서에 들어갈 기본 보호장치를 먼저 정리합니다.

1. 원천 IP의 소유권은 이전되지 않습니다.
2. 사용권은 권리자가 승인한 자료와 목적 범위로 제한됩니다.
3. 승인 범위를 넘는 확장 사용, 제3자 사용 허락, 파생 사용은 별도 서면 합의가 필요합니다.
4. 승인 없는 등록, 권리 이전 주장, 담보 제공, 금융상품화, 원천 IP와 혼동되는 별도 권리화는 허용되지 않습니다.
5. 종료 또는 만료 시 중국 측은 사용을 중단하고 관련 자료를 반환, 폐기 또는 이전해야 합니다.

6. 다음 단계

한국 측은 본 커버레터와 함께 다음 문서를 제공합니다.

1. 필수 확인 및 요청사항.
2. Master Term Sheet.

3. Agreement A.
4. Agreement B.
5. Equity / Option Side Letter.
6. 서명 전 제출자료 체크리스트.

양측이 당사자 정보, 지급 구조, IP 범위, 지분 또는 옵션 대상 회사, 준거법 및 분쟁해결 방식을 확인하면 각 문서에 필요한 사실정보를 기재하여 서명 절차를 진행할 수 있습니다.

감사합니다.

Korean Project Team